

ENTSCHEIDUNGEN · 21.09.2001

Urteil – Handelsgericht Antibes

ART	GERICHT	DATUM	PARTEIEN
Gerichtsentscheidung	Das Handelsgericht Antibes	21.09.2001	SA Crédit du Nord gegen SARL B et O

ÜBERSICHTSBLATT

Urteil – Handelsgericht Antibes · 21. September 2001

Überblick: Urteil der ersten Kammer des Handelsgerichts Antibes im Rechtsstreit zwischen der SA Crédit du Nord und der SARL B et O, Gesellschaft des Franchisenehmers Bernard Collorafi, die nicht erschienen ist. Es betrifft die Rückzahlung eines Bankdarlehens.

Das Wesentliche

Der Crédit du Nord hatte B et O am 4. Oktober 1996 ein Darlehen über 3.275.000 F mit einer Laufzeit von sieben Jahren und 84 Monatsraten gewährt, das zur Finanzierung der Bauarbeiten eines McDonald's-Restaurants in Antibes bestimmt war. B et O stellte die Rückzahlungen 1998 ein, infolge ihrer Schwierigkeiten mit McDonald's, mit der sie durch einen Unternehmenspachtvertrag verbunden war. Die Bank machte nach förmlicher Mahnung vom 7. Januar 1999 von der Klausel über die vorzeitige Fälligstellung (Artikel 7 des Vertrags) Gebrauch. Das Gericht stellt fest, dass die Forderung bestimmt, beziffert und fällig ist, verurteilt B et O zur Zahlung von 2.623.755,89 F an Hauptforderung und bis zum 4. Januar 1999 aufgelaufenen Zinsen, zuzüglich der vertraglichen Zinsen, ordnet die vorläufige Vollstreckbarkeit an und spricht 5.000 F nach Artikel 700 des NCPC sowie die Verfahrenskosten zu.

Tragweite

Diese Entscheidung veranschaulicht die Kaskadenwirkung des Konflikts mit McDonald's auf die finanziellen Verpflichtungen des Franchisenehmers: Die Einstellung des Betriebs führt zum Ausfall der Rückzahlung und sodann zur Verurteilung auf Betreiben der darlehensgebenden Bank.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/urteil-handelsgericht-antibes-credit-du-nord-darlehen-b-und-o-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.